

T.C.
TOKAT
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2025/10342
Esas No : 2026/1006
İddianame No : 2026/805

İ D D İ A N A M E
TOKAT () ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

DAVACI :K.H.
MÜŞTEKİ : Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN
ŞÜPHELİ :HACI MURAT BALCI, MUSTAFA Oğlu HASİBE'den olma, 12/12/1968 doğumlu, TOKAT ili, MERKEZ ilçesi, CAMİİKEBİR köy/mahallesi, 3 cilt, 255 aile sıra no, 12 sıra no'da nüfusa kayıtlı Hızırhane Caddesi No:5 Merkez/ TOKAT
SUÇ : Cumhurişkanına Hakaret
SUÇ TARİHİ VE YERİ :AĞUSTOS 2024 TOKAT/MERKEZ
SEVK MADDESİ :Türk Ceza Kanunu 299/1, 53/1.
DELİLLER : İddia, şüpheli ifadesi, tanık beyanı, kolluk tutanakları, adli sicil ve nüfus kayıtları ile tüm dosya kapsamı

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİSORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ

Bilgi sahibi sıfatı ile ifadesi alınan tanık Samet Turgut'un alınan beyanında şüpheli Hacı Murat Balcı'nın "...maliye bakanı Mehmet ŞİMŞEK kucağına çekmeye adam arıyor sizde kucağına oturun, ben devletten vergi kaçırıyorsam sizi bu iş ilgilendirmiyor, **Tayyip kendi çalıyor zaten biz biraz çalmışız suçmu**" dediğini beyan ettiğı, tanık Ali Demirel'in bilgi sahibi sıfatıyla alınan beyanında şüpheli Hacı Murat Balcı'nın "...maliye bakanı Mehmet ŞİMŞEK kaldırmış sikmele adam arıyor sizde kucağına oturun, ben devlette vergi kaçırıyorsam sizi bu iş ilgilendirmiyor, **Tayyip kendi çalıyor zaten biz biraz çalmışız suçmu**, siz geri zekalımısınız bizzat cumhurbaşkanı televizyonda fakir çalmasını bilmediğı için fakirdir ağız ile söyledi oğlum duymadınız mı" dediğini beyan ettiğı, şüphelinin alınan savunmasında tanıkların oğlunun kiracısını olduğunu, tahliye davası ile kendisinin ilgilendiğini, şahıslarla arasında husumet olduğunu ve kendisine iftira attıklarını beyan ederek suçlamayı kabul etmediğı olayda tanık ifadeleri ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğı şüphelinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben "...maliye bakanı Mehmet ŞİMŞEK kucağına çekmeye adam arıyor sizde kucağına oturun, ben devletten vergi kaçırıyorsam sizi bu iş ilgilendirmiyor, **Tayyip kendi çalıyor zaten biz biraz çalmışız suçmu**" diyerek hakaret ettiğı yönünde hakkında kamu davası açmak için yeterli şüpheli oluştugu, şüphelinin eyleminin TCK'nın 299. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına Hakaret suçunu oluşturduğ u, Cumhurbaşkanına Hakaret suçunun kovuşturmasının TCK 299/3. maddesi uyarınca Adalet Bakanının iznine bağılı olduğu, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 25/03/2026 tarihli yazılılarıyla şüpheli hakkında TCK 299/3 maddesi uyarınca kovuşturma izni verildiğı anlaşılmakla,

Şüphelinin yargılamaının mahkemenizce yapılarak eylemine uyan yukarıda yazılı sevk maddeleri gereğince cezalandırılmasına, TCK 53/1 maddesi uyarınca belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur. 15/04/2026

AYSİMA MERVE TOKDEMİR 219310

Cumhuriyet Savcısı

 **e-imzalıdır**

NOT: Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2025/1676 soruşturma dosyası üzerinden ayırma kararı verilmiş olup dosya 2025/10342 sırasına kaydı yapılmıştır. 2025/1676 soruşturma dosyası hakkında iddianame düzenlenerek Tokat 4. Asliye Ceza Mahkemesine dava açılmıştır.

